

ฎีกาตัดสินเกี่ยวกับปัญหาข้อกฎหมาย

คำพิพากษาศาลฎีกาที่
2377/2531

ห้างหุ้นส่วนจำกัด จันทร มณี เลิศ
ก่อสร้าง

นาย หุยชีว แซ่ กู

โจทก์
จำเลย

ป.วิ.พ. มาตรา 174 (2)

ศาลชั้นต้นสืบพยานโจทก์จำเลยเสร็จแล้วได้ส่งนัดพร้อมเพื่อสอบถาม ให้โจทก์เสนอพยานหลักฐานต่อศาลว่านายหุยชีวแซ่กูจำเลยเป็นชายหรือหญิง มีตัวตนอยู่ ณ ภูมิลำเนาตามฟ้องหรือไม่ภายในกำหนด ดังนี้ยังไม่ล่วงพ้นขั้นตอนของการดำเนินกระบวนการพิจารณาของศาล เพราะก่อนมีคำพิพากษา ศาลชั้นต้นชอบที่จะส่งคู่ความหรือบุคคลใดให้ส่งพยานหลักฐานใดต่อศาลเพื่อประกอบการวินิจฉัยคดีได้เสมอคำสั่งดังกล่าวเป็นการดำเนินกระบวนการพิจารณาอย่างหนึ่งของศาลเมื่อโจทก์ทราบคำสั่งแล้วเพิกเฉยไม่ปฏิบัติตามภายในกำหนด จึงเป็นการทิ้งฟ้องตามประมวลกฎหมายวิธีพิจารณาความแพ่ง มาตรา 174(2)

โจทก์ฟ้องขอให้จำเลยชำระหนี้ค่าซื้อวัสดุก่อสร้างนางวรรณหรือหุยชีว พงคธนา ไกลหรือแซ่กู เข้ามาในคดีในฐานะจำเลยให้การต่อสู้คดีหลายประการ หลังจากสืบพยานโจทก์จำเลยเสร็จและคดีอยู่ระหว่างนัดฟังคำพิพากษา ศาลชั้นต้นสั่งในหมายนัดพร้อมเพื่อสอบถาม ให้โจทก์เสนอพยานหลักฐานต่อศาลว่านายหุยชีว แซ่กูจำเลย

เป็นชายหรือหญิง มีตัวตนอยู่ ณ ภูมิลำเนาที่โจทก์ฟ้องหรือไม่อย่างไรภายใน 5 วัน มิฉะนั้นถือว่าทั้งฟ้อง โจทก์ขอขยายเวลาศาลชั้นต้นอนุญาต พันกำหนดแล้วโจทก์ไม่ดำเนินการตามคำสั่งศาลชั้นต้นจึงถือว่าโจทก์ทั้งฟ้องและสั่งจำหน่ายคดี โจทก์ อุทธรณ์ศาลอุทธรณ์พิพากษายืน โจทก์ฎีกา

ศาลฎีกาวินิจฉัยว่า "ที่โจทก์ฎีกาว่าศาลชั้นต้นสั่งรับคำให้การและใบแต่ง ทนายความของนางหุยชีว แซ่คู ไว้โดยหลงผิดศาลชั้นต้นก็ควรจะสั่งเพิกถอนการ พิจารณาอันผิดระเบียบเสีย นั้น เห็นว่าเป็นข้อฎีกาที่ไม่ได้ยกขึ้นว่ากันมาแล้วในศาล ชั้นต้นและศาลอุทธรณ์ต้องห้ามฎีกาตามประมวลกฎหมายวิธีพิจารณาความแพ่ง มาตรา 249ศาลฎีกาไม่รับวินิจฉัยให้ คงมีปัญหาคือต้องวินิจฉัยตามฎีกาโจทก์ต่อไป เพียงว่าโจทก์ทั้งฟ้องหรือไม่ เห็นว่าการที่ศาลชั้นต้นให้โจทก์เสนอพยานหลักฐานต่อ ศาลว่านางหุยชีว แซ่คู จำเลย เป็นชายหรือหญิงมีตัวตนอยู่ ณ ภูมิลำเนาที่โจทก์ฟ้อง หรือไม่ อย่างไร ภายในกำหนดนั้นศาลชั้นต้นมีอำนาจที่จะสั่งเช่นนั้นได้ ยังไม่ล่วงพ้น ขั้นตอนของการดำเนินการกระบวนการพิจารณาของศาล ดังโจทก์ฎีกาแต่อย่างใด เพราะ ก่อนมีคำพิพากษา ศาลชั้นต้นชอบที่จะสั่งคู่ความหรือบุคคลใดให้ส่งพยานหลักฐานใด ต่อศาลเพื่อประกอบการวินิจฉัยคดีได้เสมอ และการสั่งเช่นนั้นเป็นการดำเนิน กระบวนการพิจารณาอย่างหนึ่งของศาล เมื่อโจทก์ทราบคำสั่งนี้แล้วเพิกเฉยไม่ปฏิบัติ ตามภายในกำหนด จึงเป็นการทั้งฟ้องตามประมวลกฎหมายวิธีพิจารณาความแพ่ง มาตรา 174(2)ที่ศาลอุทธรณ์พิพากษายืนตามศาลชั้นต้นให้จำหน่ายคดีเสีย นั้น ชอบ แล้วฎีกาโจทก์ฟังไม่ขึ้น"

พิพากษายืน

(ปชา วรรณธรรมพินิจ-จุนท์ จันทรวงศ์-เสียง ตรีวิมล)

แหล่งที่มา

เนติบัณฑิตยสภา

แผนก

หมายเลขคดีแดงศาลชั้น

ต้น

หมายเหตุ